

第二十章 侵犯公民人身权利民主权利罪

第一节 侵犯公民人身权利、民主权利罪概述

【考点 1：侵犯公民人身权利、民主权利罪概念与构成特征】

(1) 概念：故意或过失地侵犯公民的人身权利、民主权利以及与人身有直接关系的其他权利的行为；

(2) 客体：公民的人身权利（生命权、健康权、性的自决权、人身自由权和人格尊严权）、民主权利（选举权和被选举权、宗教信仰自由权）、婚姻家庭权；

(3) 客观方面：多数犯罪既可作为也可不作为实施，部分犯罪只能作为实施；既遂标准有的要求危害结果，有的仅要求行为完成；

(4) 主体：多为一般主体，部分为特殊主体，个别有性别要求，少数可由单位构成；

(5) 主观方面：除过失致人死亡罪和过失致人重伤罪外均为故意，部分要求特定犯罪目的；

〈案例〉刑讯逼供罪和暴力取证罪侵犯复杂客体，主要客体是公民人身权利，次要客体是司法机关正常活动；

〈注意〉强奸罪实行犯只能是男性，女性只能作为共犯参与；

〈注意〉虐待罪和遗弃罪主体为共同生活的家庭成员或负有扶养义务的人；

【考点 2：侵犯公民人身权利、民主权利罪分类】

(1) 侵犯生命权：故意杀人罪、过失致人死亡罪；

(2) 侵犯身体健康权：故意伤害罪、组织出卖人体器官罪、过失致人重伤罪、虐待被监护看护人罪；

(3) 侵犯性自由权或健康权：强奸罪、负有照护职责人员性侵罪、强制猥亵侮辱罪、猥亵儿童罪；

(4) 侵犯人身自由权：非法拘禁罪、绑架罪、拐卖妇女儿童罪、收买被拐卖的妇女儿童罪、聚众阻碍解救被收买的妇女儿童罪、组织残疾人儿童乞讨罪、组织未成年人进行违反治安管理活动罪；

(5) 侵犯其他自由权：强迫劳动罪、雇用童工从事危重劳动罪、非法搜查罪、非法侵入住宅罪、侵犯通信自由罪、私自开拆隐匿毁弃邮件电报罪、侵犯公民个人信息罪；

(6) 侵犯人格权：诬告陷害罪、侮辱罪、诽谤罪；

- (7) 司法人员侵犯公民权利：刑讯逼供罪、暴力取证罪、虐待被监管人罪；
- (8) 侵犯宗教信仰少数民族权利：煽动民族仇恨民族歧视罪、出版歧视侮辱少数民族作品罪、非法剥夺公民宗教信仰自由罪、侵犯少数民族风俗习惯罪；
- (9) 侵犯民主权利：报复陷害罪、打击报复会计统计人员罪、破坏选举罪；
- (10) 侵犯婚姻家庭权利：暴力干涉婚姻自由罪、重婚罪、破坏军婚罪、虐待罪、遗弃罪、拐骗儿童罪；

第二节 故意杀人罪

【考点 1：故意杀人罪的概念与构成特征】

- (1) 故意杀人罪是指故意非法剥夺他人生命的行为；
- (2) 侵犯客体是他人的生命权，他人指除自己以外的其他自然人，不包括法人等拟制人；
- (3) 生命始于出生，终于死亡，我国司法实务采用独立呼吸说认定生命开始；
- (4) 死亡标准采用综合判断说，心脏跳动、呼吸作用永久停止并具有瞳孔反射机能停止症状；
- (5) 客观方面表现为非法剥夺他人生命的行为，包括提前结束他人生命或不延长他人生命；
- (6) 主体为一般主体，已满 14 周岁具有刑事责任能力的自然人；
- (7) 主观方面包括直接故意和间接故意，既包括蓄意谋杀也包括临时起意的激情杀人。

〈注意〉已满 12 周岁不满 14 周岁的人，故意杀人致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，也可成为本罪主体；

〈案例〉德国采用阵痛说，日本采用部分露出说，英国采用全部露出说认定生命开始；我国《人体器官移植条例》在医疗实践中采取脑死亡判断标准；

〈拓展〉积极安乐死在我国目前除个别情节显著轻微、危害不大的个案外，均被认定为构成故意杀人罪。

【考点 2：故意杀人罪的认定】

- (1) 与危害公共安全犯罪界限：严重危害公共安全时适用特别法优于一般法原则，仅使公共安全面临危险时适用重法优于轻法原则；

(2) **转化型**故意杀人罪：非法拘禁、刑讯逼供、虐待被监管人、聚众打砸抢、聚众斗殴致人死亡的，以故意杀人罪论处；

(3) 提示法条规定：未经本人同意摘取器官或摘取不满 **18 周岁**人的器官致死的，按故意杀人罪处罚；

(4) 自杀关联行为分为自愿自主、自愿非自主、非自愿自主**三类**，处理原则不同。

〈易错点〉转化型故意杀人罪中的“致人死亡”应限制解释为故意致人死亡，不包括过失致人死亡；

〈对比〉自愿自主自杀关联行为一般不构成犯罪；自愿非自主自杀关联行为除极个别情况外构成故意杀人罪；非自愿自主自杀关联行为包括逼迫、教唆、诱骗自杀等均构成故意杀人罪；

〈示例〉正当行为引起他人自杀不成立犯罪，如领导对员工的正当批评、教师对学生的适度教育引起自杀的不承担责任。

【考点 3：故意杀人罪的处罚】

(1) 一般情况：处死刑、无期徒刑或 **10 年以上**有期徒刑；

(2) 情节较轻：处 **3 年以上 10 年以下**有期徒刑；

(3) 情节较轻包括：当场出于**义愤**、因长期受欺压凌辱而反抗、基于被害人请求、产后抑郁杀害新生儿、大义灭亲为民除害等；

(4) 情节严重包括：掩盖犯罪事实、使用**特别残忍手段**、后果严重、动机卑劣、累犯、杀害执法人员、杀害老弱病残幼等；

(5) 适用死刑须罪行**极其严重**，需综合考量犯罪危害后果、主观恶性和人身危险性。

〈注意〉不应仅因故意杀人既遂就首选死刑，须根据案件所有事实和情节综合考量；

〈提示〉衡量故意杀人罪情节轻重从社会危害程度、主观恶性、人身危险性三方面进行。

第三节 过失致人死亡罪

【考点 1：过失致人死亡罪的概念与构成特征】

(1) 过失致人死亡罪是指过失造成他人死亡的行为；具有**兜底性质**，仅适用于其他法条未规定的过失致死情形；

(2) 侵犯客体为他人**生命权**，犯罪对象是**自然人**，不包括法人和死者尸体，也不包括自己；

(3) 客观方面要求行为具有致死可能性、存在因果关系、结果在构成要件范围内实现；

(4) 主体为一般主体，已满 16 周岁 具有刑事责任能力的自然人；

(5) 主观方面为过失，包括疏忽大意的过失和过于自信的过失；

〈示例〉贩毒者售毒给被害人，被害人因吸食过量死亡，其死亡系自我行为招致，不归责于贩毒者，仅构成贩卖毒品罪；

〈对比〉交通事故致死按交通事故罪处罚；但在自家车库倒车撞死邻家小孩，因非道路肇事而按过失致人死亡罪定罪；

〈注意〉刑法第 233 条属兜底性规定，其他法条已规定过失致死行为的，按特别法优于一般法原则处理；

【考点 2：过失致人死亡罪的认定与处罚】

(1) 认定时需结合犯罪客体、主观方面和主体等因素综合判断，不能仅从客观方面考量；

(2) 失火罪、过失爆炸罪、交通事故罪、重大责任事故罪、医疗事故罪、玩忽职守罪等致死的，按特别法定罪处罚；

(3) 刑罚为 3 年以上 7 年以下 有期徒刑；情节较轻的，处 3 年以下 有期徒刑；

〈注意〉“本法另有规定的，依照规定”体现了特别法优于一般法的适用原则；

第四节 故意伤害罪

【考点 1：故意伤害罪的概念与构成特征】

(1) 故意伤害罪是指故意非法损害他人身体健康的行为；

(2) 侵犯客体为他人身体健康权，对象是除自己以外的其他具有生命的自然人；

(3) 侵犯身体健康权包括使他人身体器官功能丧失或健康状况恶化；

(4) 损害植入人体且已成为人体组成部分的假体应认定为故意伤害；

(5) 已满 18 周岁 公民对自己身体健康有处分权，被害人同意的轻伤害行为不成立犯罪；

〈示例〉损害他人胡须、头发、指甲不能认定为故意伤害；损害义肢、假发、假牙等外部装置不属于故意伤害；

〈案例〉军人战时自伤身体成立《刑法》第 434 条战时自伤罪；普通公民战时自伤拒绝服役成立《刑法》第 376 条第 2 款战时拒绝、逃避服役罪；

〈注意〉针对伤害的同意必须是在完全了解真实情况下作出的意思表示，受欺骗或胁迫而同意的无效；

【考点 2：故意伤害罪的客观要件】

- (1) 客观方面表现为实施了使他人身体健康受到损害的行为；
- (2) 伤害行为包括作为和不作为两种方式，多采取暴力手段但不排除非暴力手段；
- (3) 伤害行为必须是非法的，不存在正当防卫、紧急避险等合法化事由；
- (4) 必须造成轻伤或重伤以上结果，仅造成轻微伤一般不以犯罪论处；
- (5) 伤害结果按照 2013 年公布的《人体损伤程度鉴定标准》进行鉴定；

〈示例〉通过装神弄鬼恐吓他人造成精神损害也应认定为伤害行为；

〈注意〉医生在得到病患同意或紧急情况下的治疗行为具有合法化事由不成立犯罪，但病患明确拒绝治疗时医生强行治疗可能构成伤害；

【考点 3：故意伤害罪的主体和主观要件】

- (1) 主体为一般主体，即达到一定年龄、具有刑事责任能力的自然人；
- (2) 故意伤害致人轻伤的刑事责任年龄为年满 16 周岁；
- (3) 故意伤害致人重伤以上后果的刑事责任年龄为年满 14 周岁；
- (4) 故意伤害致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的刑事责任年龄为年满 12 周岁；
- (5) 主观方面为故意，包括直接故意和间接故意；

〈注意〉经最高人民检察院核准追诉的 12 周岁承担刑事责任情形须情节恶劣；

【考点 4：故意伤害罪与相关罪名的界限】

- (1) 故意伤害（致死）罪与故意杀人罪：前者对死亡结果持过失心态，后者对死亡结果持故意心态；

(2) 故意伤害（致死）罪与过失致人死亡罪：前者有伤害他人的故意和行为，后者无伤害故意仅对死亡结果持过失；

(3) 通过分析案发原因、动机、关系、工具、打击部位、犯罪后态度等判断主观心态；

〈提示〉区分关键在于行为人对死亡结果的主观心理状态：故意、过失还是无过失；

【考点 5：故意伤害罪的未遂与既遂】

(1) 一般故意伤害未遂实践中通常不予处罚；

(2) 故意重伤害罪可以有未遂犯，如着手使用严重腐蚀性物品毁人容貌未遂；

(3) 故意重伤害未遂应先选择《刑法》第 234 条第 2 款量刑幅度，再按总则规定裁量；

〈注意〉必须有确实证据证明行为人意欲造成重伤害结果，否则从有利于被告人角度不认定犯罪；

【考点 6：故意伤害致死的形态特征】

(1) 故意伤害致死是典型的结果加重犯；

(2) 伤害行为和死亡结果之间必须有因果关系；

(3) 行为人对死亡结果主观上具有过失心态，不存在故意；

(4) 刑法对致人死亡结果规定了加重的法定刑；

〈易错点〉如果行为人主观上希望或放任死亡结果发生，应构成故意杀人罪而非故意伤害罪；

【考点 7：故意伤害罪的处罚】

(1) 一般故意伤害：处 3 年以下有期徒刑、拘役或管制；

(2) 致人重伤：处 3 年以上 10 年以下有期徒刑；

(3) 致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾：处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑；

(4) "以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾"三个条件必须同时具备；

(5) 严重残疾指六级到一级残疾，范围等同于重伤一级；

〈注意〉特别残忍手段是指使人长时间痛苦、高强度痛苦或创伤难以愈合的手段；

第五节 强奸罪

【考点 1：强奸罪的概念与构成特征】

(1) 强奸罪是指强奸妇女或者奸淫幼女的行为，包括强奸妇女和奸淫幼女两种类型；

(2) 侵犯客体为女性性的不可侵犯权利：妇女性的自主决定权、幼女的身心健康成长权、女精神病人性的受保护权；

(3) 客观方面表现为违背妇女意志强行性交或奸淫幼女，完整行为由强制行为和奸淫行为组成；

(4) 主体为特殊主体，必须是已满 14 周岁具有刑事责任能力的男性，妇女只能成为共犯；

(5) 主观方面为直接故意，具有奸淫目的；

〈注意〉幼女不具备性自决权利能力，因身体心理未发育成熟且不了解性行为意义后果；

〈示例〉强制行为包括暴力（殴打、捆绑、按倒、掐脖子）、胁迫（威胁杀伤、揭发隐私、利用迷信恐吓）、其他手段（趁昏迷熟睡、药物麻醉、冒充丈夫恋人）；

〈易错点〉暴力不包括无形精神强制力或软暴力，需达到使被害人不能反抗或不敢反抗的程度；

【考点 2：奸淫幼女的主观认知要求】

(1) 通说认为与不满 14 周岁幼女性交应明知被害人是幼女，即已知道或应该知道其不满 14 周岁；

(2) "应当明知"指司法人员可根据案件事实推定行为人知道被害人可能是幼女；

(3) 对不满 12 周岁被害人实施性侵害的，应认定行为人"明知"对方是幼女；

(4) 对已满 12 周岁不满 14 周岁被害人，从身体发育、言谈举止、衣着特征、生活作息等观察可能是幼女而实施性侵害的，应认定"明知";

〈时序〉根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 2013 年发布的《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》；

【考点 3：强奸与通奸及婚外性爱行为的界限】

- (1) 本质区别在于性行为是否违背妇女性的自决权；
- (2) 妇女事后为保全名誉将通奸说成强奸，或犯罪分子为推脱责任将强奸说成通奸，需通过具体情境和双方关系分析；
- (3) 女方"半推半就"不一概定为强奸，需综合分析男方强制手段、事后女方表现等；
- (4) 原通奸关系断绝后男方继续纠缠使用强制手段性交的，认定为强奸罪；
- (5) 第一次违背意志但女方未告发，后形成愿意关系的，不宜以强奸罪论处；

【考点 4：与幼女发生性行为的性质认定】

- (1) 故意与幼女性交原则上无论是否经同意都属强奸；
 - (2) 幼女发育早熟隐瞒身份，行为人不知不可能了解真实年龄且经同意的，一般不认定强奸罪；
 - (3) 已满 14 周岁不满 16 周岁少年男性与幼女自愿偶尔发生性关系，情节轻微无严重后果的，不认为是犯罪；
- 〈注意〉不满 12 周岁或从身体发育举止等观察可能是幼女而实施性侵的，应构成强奸罪；
- 〈拓展〉个别受过性侵害的幼女因缺乏正确心理辅导形成不良观念主动引诱异性的，对这些男性除情节恶劣外不宜追究刑责；

【考点 5：与女精神病人发生性行为的性质判断】

- (1) 与没有辨认或控制能力的女精神病人发生性行为应认定为强奸罪；
 - (2) 与女精神病人存在婚姻关系发生性行为的，一般不认定为强奸罪；
 - (3) 与间歇性女精神病人在其有辨认控制能力时征得同意发生性行为的，不成立强奸罪；
- 〈示例〉婚姻关系包括婚前无病婚后患病、与女精神病人形成事实婚姻关系共同生活等情况；

【考点 6：婚内强行性行为的性质认定】

- (1) 应区分配偶反对的是性行为本身还是性行为方式；
- (2) 妻子通过离婚诉讼避免丈夫性行为时，丈夫仍强行性交侵犯性自决权，应成立强奸罪；

(3) 妻子反对性行为粗暴方式而非行为本身的，属虐待行为，妻子告诉的按虐待罪处罚；

〈对比〉否定说认为配偶权使丈夫强行性交不成立强奸罪；肯定说认为配偶权仅为请求权应成立强奸罪；折中说认为夫妻关系紧张期间成立强奸罪；

【考点 7：强奸罪既遂与未遂的界限】

(1) 强奸妇女以性器官结合说为既遂标准，男性性器官插入女性性器官即为既遂；

(2) 奸淫幼女以性器官接触说为既遂标准，生殖器官实际接触即构成既遂；

〈注意〉对幼女采用接触说体现对幼女身心健康的特殊保护；

【考点 8：强奸罪的处罚】

(1) 基本刑：处 3 年以上 10 年以下有期徒刑；

(2) 加重情形处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑：情节恶劣的；多人的；公共场所当众的；2 人以上轮奸的；奸淫不满 10 周岁幼女或造成幼女伤害的；致使被害人重伤死亡或其他严重后果的；

(3) 奸淫不满 14 周岁幼女以强奸论，从重处罚；

第六节 负有照护职责人员性侵罪

【考点 1：负有照护职责人员性侵罪的概念与构成特征】

(1) 概念：对已满 14 周岁不满 16 周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员，与该未成年女性发生性关系的行为；

(2) 客体：被照护女性性的自决权和身心健康。性的自决权指未成年被照护女性并非完全自愿，而是在照护职责影响力下被动同意发生性关系；

(3) 客观方面：利用照护职责所形成的影响力，与已满 14 周岁不满 16 周岁的未成年女性发生性关系。照护职责包括监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责；

(4) 主体：特殊主体，必须是负有照护职责的男性，包括监护人、收养人、看护人、教育者和医疗者；

(5) 主观方面：故意，即明知或应知被照护女性年龄仍与之发生性关系。

〈注意〉1：构成本罪客观上不需要采用暴力、威胁或其他违背被照护人意志的手段；

〈注意〉2：虽然形式上获得被害人同意，但这种同意是利用照护职责影响力导致的；

〈注意〉3：除非有证据证明被照护女性有意隐瞒年龄，否则都应认定具备主观要件。

【考点 2：负有照护职责人员性侵罪的认定】

(1) 与强奸罪界限：违背被照护女性意志，采用暴力、胁迫或其他手段强行发生性交的，构成强奸罪；采用非强制性手段奸淫不满 14 周岁或无辨认控制能力被照护女性的，构成强奸罪；

(2) 既遂与未遂界限：采用性器官结合说作为既遂标准。区别于奸淫幼女型强奸罪的性器官接触说，因已满 14 周岁女性对性行为意义已有一定认识；

(3) 数罪并罚：负有照护职责人员性侵已满 14 周岁不满 16 周岁被照护女性，同时又构成强奸罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

〈对比〉1：奸淫幼女型强奸罪采用性器官接触说，本罪采用性器官结合说；

〈案例〉2：先使用暴力胁迫性侵，后被照护女性同意继续发生性行为的，分别构成强奸罪和负有照护职责人员性侵罪。

【考点 3：负有照护职责人员性侵罪的处罚】

(1) 基本刑罚：处 3 年以下有期徒刑；

(2) 加重情节：情节恶劣的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑；

(3) 情节恶劣情形：长期性侵被照护人；多次性侵被照护人；性侵多名被照护人；造成被照护人身心健康严重损害；造成恶劣影响。

第七节 强制猥亵、侮辱罪

【考点 1：强制猥亵、侮辱罪的概念与构成特征】

(1) 概念：以暴力、胁迫或其他方法强制猥亵他人或侮辱妇女的行为；

(2) 客体：被害人性自主决定意义上的人格尊严，对象为已满 14 周岁的自然人；

(3) 客观方面：以暴力、胁迫或其他强制方法实施猥亵、侮辱行为；猥亵指性交以外的淫秽性下流行为，侮辱指严重伤害妇女性羞耻观念的伤风败俗行为；

(4) 主体：已满 16 周岁具有刑事责任能力的自然人；

(5) 主观方面：直接故意，明知侵犯他人人格尊严仍强行为之；

〈注意〉对不满 14 周岁儿童猥亵应以猥亵儿童罪论处；

〈示例〉猥亵行为如搂抱、抠摸身体敏感部位，迫使手淫或观看淫秽表演；侮辱行为如剥光衣服游街示众；

〈易错点〉妇女强行与男性性交不构成强奸罪，但可认定为强制猥亵罪；

【考点 2：强制猥亵、侮辱罪的认定】

(1) 与强奸罪界限：关键在于是否存在奸淫意图，有奸淫故意但未遂的成立强奸罪未遂；

(2) 与侮辱罪界限：以行为危害程度区分，严重侵犯妇女性自主决定人格尊严的构成本罪，其他构成侮辱罪；

〈注意〉偷剪妇女发辫、向妇女泼洒污物等行为不足以构成本罪，应以侮辱罪论处；

【考点 3：强制猥亵、侮辱罪的处罚】

(1) 基本刑：5 年以下有期徒刑或拘役；

(2) 加重刑：聚众或在公共场所当众犯罪，或有其他恶劣情节的，处 5 年以上有期徒刑；

(3) 聚众包括首要分子纠集多人实施和临时起意他人围观起哄；公共场所包括网络等自媒体空间；

(4) 造成死伤后果的按想象竞合从一重处断；

〈注意〉在校园、图书馆等场所所有公众在场即属公共场所当众，无论在场人员是否实际注意到；

〈提示〉其他恶劣情节需综合考虑对象、手段、次数、后果及社会影响等因素；

第八节 非法拘禁罪

【考点 1：非法拘禁罪的概念与构成特征】

(1) 非法拘禁罪是故意非法剥夺他人人身自由的行为；

(2) 侵犯客体为他人人身自由权利，即公民依法按照自己意志停留或离开一定空间的权利；

(3) 客观方面表现为实施非法拘禁他人或以其他方式剥夺他人人身自由的行为，需有一定时间维度；

(4) 主体为一般主体，已满 16 周岁具有刑事责任能力的自然人；

(5) 主观方面为故意，包括直接故意和间接故意；

〈示例〉仓库保管员误将某人锁入仓库内，发现后故意不予释放；

〈注意〉司法工作人员依法拘押犯罪嫌疑人，即使后来证明无辜也不构成本罪；

〈易错点〉瞬间的不法拘禁行为社会危害性达不到犯罪程度；

【考点 2：非法拘禁罪的认定标准】

(1) 国家机关工作人员非法拘禁他人 24 小时 以上的应以犯罪论处；

(2) 非法拘禁他人 3 次 以上、每次持续 4 小时以上，或累计时间 12 小时 以上的，应当定罪处罚；

(3) 本罪为行为犯，达到剥夺他人人身自由程度即成立既遂；

(4) 本罪为继续犯，犯罪成立后持续时间长短不影响行为性质，只影响危害程度；

〈时序〉2006 年最高检立案标准→2019 年“软暴力”意见进一步明确认定标准；

〈注意〉司法实践中不处罚本罪的未遂形态；

【考点 3：非法拘禁罪的转化与界限】

(1) 使用暴力致人伤残、死亡的，转化为故意伤害罪或故意杀人罪；

(2) 因非法拘禁导致被害人重伤或死亡的，构成结果加重犯；

(3) 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，仍以非法拘禁罪处罚；

〈注意〉转化犯成立须暴力行为与伤残、死亡结果间具有因果关系；

〈易错点〉索取债务行为目的是促使履行债务，非勒索或非法占有财物；

〈对比〉超出债务范围索要财物 vs 仅索要债务：前者可能构成绑架罪或抢劫罪；

【考点 4：非法拘禁罪的处罚】

(1) 基本刑为 3 年以下 有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利；

(2) 致人重伤的，处 3 年以上 10 年以下 有期徒刑；

(3) 致人死亡的，处 10 年以上有期徒刑；

(4) 具有 殴打、侮辱情节的从重处罚；

(5) 国家机关工作人员利用 职权犯本罪的从重处罚；

〈案例〉公安干警未办法律手续，以妨害公务名义将拍摄执法场景群众戴手铐关押一昼夜；

〈注意〉利用职权是指国家机关工作人员滥用职权的非法拘禁行为；

第九节 绑架罪

【考点 1：绑架罪的概念与构成特征】

(1) 绑架罪是指以 勒索财物为目的绑架他人或者绑架他人作为人质的行为；

(2) 侵犯 复杂客体，主要客体是被绑架人的人身自由，次要客体是他人的财产权或其他相关权益；

(3) 客观方面表现为绑架勒索行为或其他劫持人质行为，绑架是指以 暴力、胁迫、麻醉或其他方法控制被害人作为人质；

(4) 主体为已满 16 周岁具有刑事责任能力的自然人；

(5) 主观方面为故意，具有勒索赎金或满足其他 不法要求的目的；

〈注意〉：以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，也构成绑架罪；

〈易错点〉：与同伙合谋谎称自己被"绑架"让亲属交付"赎金"的，不存在侵犯人身自由，不构成绑架罪；

〈对比〉：要求被控制人履行债务属于非法拘禁行为，不构成绑架罪；

【考点 2：绑架罪的既遂与未遂标准】

(1) 既遂标准以行为人完成绑架行为、实际侵害他人 人身自由为准；

(2) 从 行为犯角度理解既遂形态，控制他人即成立既遂；

〈对比〉：单一行为说认为控制他人即既遂；复合行为说认为需进一步实施勒索等目的行为；

【考点 3：绑架罪的罪数处理】

(1) 绑架过程中 过失致人死亡或重伤的，直接以绑架罪论处；

(2) 绑架过程中故意杀害或故意伤害致人重伤、死亡的，仍以绑架罪定罪处罚；

(3) 绑架过程中实施其他犯罪如强奸的，应数罪并罚；

〈注意〉：行为人不满 16 周岁在绑架中故意杀人、伤害的，以故意杀人罪或故意伤害罪论处；

【考点 4：绑架罪的刑罚】

(1) 一般情况：10 年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产；

(2) 情节较轻：5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；

(3) 加重情节：杀害被绑架人或故意伤害致人重伤、死亡的，处无期徒刑或死刑，并处没收财产；

第十节 拐卖妇女、儿童罪

【考点 1：拐卖妇女、儿童罪的概念与构成特征】

(1) 概念：以出卖为目的，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为；

(2) 客体：妇女、儿童的人身自由和人格尊严；对象仅限妇女（已满 14 周岁女性）和儿童（不满 14 周岁男女）；

(3) 客观方面：拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转六种行为之一；以出卖为目的偷盗婴幼儿也构成本罪；

(4) 主体：一般主体，已满 16 周岁具有刑事责任能力的自然人；

(5) 主观方面：故意，且必须具有出卖目的，目的是否实现不影响犯罪成立；

〈注意〉对象只有年龄性别限制，被害人精神状况、健康状况、生活质量、与犯罪人关系、国籍等均不影响犯罪成立；

〈拓展〉对欺骗利诱使婴幼儿脱离监护人的，视为“偷盗婴幼儿”；

【考点 2：拐卖妇女、儿童罪与非罪的界限】

(1) 与借送养领养儿童索要钱财行为的界限：迫于生活困难出卖亲生子女可不作犯罪处理；以营利为目的出卖不满 14 周岁子女情节恶劣的构成犯罪；

(2) 与借介绍婚姻索要钱财行为的界限：本罪目的是将妇女作为商品出卖，被拐卖妇女不知情无法决定；后者目的为介绍婚姻，双方知悉真实情况；

〈时序〉1999 年座谈会纪要、2000 年六部门通知、2010 年惩治拐卖犯罪意见、2016 年拐卖案件解释等司法解释逐步完善认定标准；

〈案例〉医疗机构、社会福利机构工作人员以非法获利为目的出卖所诊疗护理抚养的儿童，构成拐卖儿童罪；

【考点 3：拐卖妇女、儿童罪与其他犯罪的界限】

(1) 与绑架罪的界限：客体、对象、取财方式、主观目的四方面不同；本罪通过出卖妇女儿童取财，绑架罪通过勒索取财；

(2) 与诈骗罪的界限：妇女与他人合谋以卖身方式骗取钱财后逃跑的，属于诈骗罪而非拐卖罪；

(3) 与拐骗儿童罪的界限：犯罪目的不同，本罪以出卖为目的，拐骗儿童罪不以出卖为目的；

〈易错点〉“放鹰”“放鸽子”现象实质是卖者和被卖者共同诈骗他人钱财，不是拐卖行为；

〈注意〉以抚养为目的偷盗婴幼儿或拐骗儿童，之后予以出卖的，以拐卖儿童罪论处；

【考点 4：拐卖妇女、儿童罪的既遂未遂标准】

(1) 实际贩卖妇女儿童的，属于既遂；

(2) 以出卖为目的拐骗、绑架、收买的，将被害人转移至非法支配范围内即既遂；

(3) 参与接送、中转的，达到实际侵害人身自由和人格尊严程度即既遂；

(4) 出卖亲生子女或诊疗护理抚养儿童的，以实际出卖为既遂标准；

〈注意〉是否实际得到收买者交付的钱款，对成立既遂没有影响；

【考点 5：拐卖妇女、儿童罪的罪数问题】

(1) 奸淫被拐卖妇女、强迫被拐卖妇女卖淫的，作为吸收情节，按拐卖妇女罪一罪定罪处罚；

(2) 拐卖行为直接导致被害人重伤死亡的，成立结果加重犯，不另定罪名；

(3) 对被拐卖妇女儿童实施故意杀害伤害猥亵侮辱等行为的，以拐卖妇女儿童罪和相关故意犯罪数罪并罚；

〈对比〉吸收情节 vs 结果加重犯 vs 数罪并罚三种不同处理方式的适用条件和法律后果；

【考点 6：拐卖妇女、儿童罪的处罚】

- (1) 基本刑：5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；
- (2) 加重刑：10 年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产；情节特别严重的，处死刑并处没收财产；
- (3) 八种加重情形：集团首要分子、拐卖 3 人以上、奸淫被拐卖妇女、强迫卖淫、暴力绑架、偷盗婴幼儿、造成重伤死亡等严重后果、卖往境外；

〈注意〉共犯应根据分工地位作用、参与人数次数、分赃数额等准确区分主从犯；

〈提示〉仅提供信息或居间介绍、起辅助作用、获利较少的一般认定为从犯；

第十一节 诬告陷害罪

【考点 1：诬告陷害罪的概念与构成特征】

- (1) 诬告陷害罪是指捏造犯罪事实，向国家机关或有关单位作虚假告发，意图使他人受刑事追究，情节严重的行为；
- (2) 客体：侵犯他人人身权利和司法机关正常活动的双重客体，必须有具体诬陷对象；
- (3) 客观方面：捏造犯罪事实+向国家机关或有关单位虚假告发+情节严重。捏造包括无中生有和夸大非犯罪行为；
- (4) 主体：一般主体，已满 16 周岁具有刑事责任能力的自然人；
- (5) 主观方面：直接故意，具有使他人受刑事追究的目的；

〈示例〉将国家工作人员收受少量土特产等一般不廉洁行为夸大为收受数额巨大财物；

〈注意〉本罪属于行为犯，完成捏造并告发即构成既遂，被诬陷者是否实际受刑事追究不影响既遂成立；

〈易错点〉捏造的必须是犯罪事实，若捏造其他损害人格名誉事实应以诽谤罪论处；

【考点 2：诬告陷害罪的认定】

- (1) 与错告、检举失实的区别：关键在主观故意不同，诬告陷害是故意捏造，错告是因不了解情况或思想片面性，主观无陷害目的；

(2) 与一般诬告陷害行为的区别：在于情节是否严重，情节显著轻微的依《治安管理处罚法》处理；

【考点 3：诬告陷害罪的处罚】

- (1) 一般情形：3 年以下有期徒刑、拘役或管制；
- (2) 造成严重后果：3 年以上 10 年以下有期徒刑；
- (3) 国家机关工作人员犯本罪：从重处罚；

第十二节 诽谤罪

【考点 1：诽谤罪的概念与构成特征】

- (1) 诽谤罪是故意捏造并散布虚假事实，损害他人人格和名誉，情节严重的行为；
- (2) 客体为他人的人格尊严和名誉权，仅生者享有此权利，英烈除外；
- (3) 客观方面包括：捏造损害他人人格名誉的虚假事实、散布虚假事实、情节严重；
- (4) 主体为年满16 周岁具有刑事责任能力的自然人；
- (5) 主观方面为故意，须有损害他人人格名誉的目的；

〈注意〉1：通过诽谤死者损害其仍活着的亲属人格名誉的，仍构成本罪，但应以逝者亲属对逝者存在实际孝思忆念为限；

〈注意〉2：单纯捏造虚假事实而没有扩散出去，不成立诽谤；

〈注意〉3：情节严重的认定：同一诽谤信息被点击、浏览 5000 次以上或转发 500 次以上；造成被害人精神失常、自残、自杀等严重后果；2 年内曾因诽谤受过行政处罚又诽谤他人的；

【考点 2：网络诽谤的特殊规定】

- (1) 信息网络包括计算机互联网、广播电视网、固定通信网、移动通信网等；
- (2) 捏造事实诽谤他人的情形：捏造损害他人名誉的事实在网络上散布；将网络原始信息篡改为损害他人名誉的事实并散布；
- (3) 明知是捏造的损害他人名誉的事实，在网络上散布，情节恶劣的，以捏造事实诽谤他人论；

(4) 1年内多次实施网络诽谤行为未经处理，诽谤信息被点击、浏览、转发次数累计计算构成犯罪的，应当定罪处罚；

〈时序〉：2013年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》；

【考点 3：诽谤罪的认定界限】

(1) 与民事侵权界限：情节是否严重，情节不严重的属民事侵权行为；

(2) 与诬告陷害罪界限：客体不同（人格名誉权 vs 人身权利和司法机关正常活动）；客观方面不同（散布 vs 告发）；主观目的不同（损害名誉 vs 使他人受刑事追究）；

(3) 与侮辱罪界限：诽谤只能通过文字或口头方式实施，侮辱可采用动作甚至暴力；诽谤是捏造使人信以为真的虚假事实，侮辱内容可以是真实情况或没有具体事实的贬损性言论；

〈注意〉：对公众人物的批评议论，除非陈述中没有任何真实成分且意图纯属损害其人格名誉，否则不应以本罪论处；

【考点 4：严重危害社会秩序和国家利益的诽谤】

(1) 引发群体性事件的；引发公共秩序混乱的；引发民族、宗教冲突的；

(2) 诽谤多人，造成恶劣社会影响的；损害国家形象，严重危害国家利益的；

(3) 造成恶劣国际影响的；其他严重危害社会秩序和国家利益的情形；

〈注意〉：诽谤罪属于亲告罪，告诉的才处理，但严重危害社会秩序和国家利益的除外；

【考点 5：诽谤罪的处罚】

(1) 处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；

(2) 告诉的才处理，但严重危害社会秩序和国家利益的除外；

(3) 被害人因受强制、威吓无法告诉的，人民检察院和被害人的近亲属也可以告诉；

〈提示〉：通过信息网络实施诽谤罪，被害人在提供证据方面确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助；

第十三节 刑讯逼供罪

【考点 1：刑讯逼供罪的概念与构成特征】

(1) 刑讯逼供罪是指司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人使用肉刑或者变相肉刑，逼取口供的行为；

(2) 侵犯客体为公民人身权利和司法机关正常活动的双重客体，犯罪对象仅限于犯罪嫌疑人、被告人；

(3) 客观方面为复合行为：实施肉刑或变相肉刑以及逼取口供，两种行为缺一不可；

(4) 主体为特殊主体，即司法工作人员（有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员）；

(5) 主观方面为直接故意，具有逼取口供的目的；

〈示例〉肉刑如殴打、捆绑、违法使用械具；变相肉刑如冻、饿、晒、烤或长时间不许睡觉、不让喝水等；

〈注意〉只要实施了刑讯逼供行为，无论是否实际得到供述及供述真实性，都不影响本罪成立；

〈易错点〉仅诱供、指名问供而无肉刑或变相肉刑，或虽使用肉刑但非为逼取口供，均不构成本罪；

【考点 2：刑讯逼供罪的认定标准】

(1) 立案标准包括：以恶劣手段逼供、长时间折磨严重损害健康、造成伤亡、导致自杀自残、造成错案、3 人次以上、纵容授意他人等情形；

(2) 与非法拘禁罪区别：对象范围、行为表现、主体性质、犯罪目的均不同；

(3) 与故意伤害罪关系：致轻伤形成想象竞合以刑讯逼供罪定罪，致重伤残疾直接以故意伤害罪从重处罚；

(4) 与故意杀人罪区别：刑讯过程中故意剥夺生命或致人死亡的，以故意杀人罪定罪从重处罚；

〈注意〉情节显著轻微危害不大的按一般违法行为处理，只对情节比较严重的才追究刑事责任；

〈对比〉非司法工作人员不能独立构成本罪主体，但可成为共犯；

【考点 3：刑讯逼供罪的处罚】

- (1) 根据刑法第 247 条，犯本罪处 3 年 以下有期徒刑或者拘役；
- (2) 致人伤残、死亡的，依照刑法第 234 条、第 232 条定罪 从重处罚；

第十四节 侵犯公民个人信息罪

【考点 1：侵犯公民个人信息罪的概念与构成特征】

(1) 本罪是指违反国家有关规定，向他人 出售 或提供公民个人信息，或将履行职责、提供服务过程中获得的公民个人信息出售或提供给他人，或 窃取 或以其他方式非法获取公民个人信息，情节严重的行为；

(2) 侵犯客体是公民个人信息的 受保护权，公民个人信息是指以电子或其他方式记录的能够单独或与其他信息结合识别特定自然人身份或反映特定自然人活动情况的各种信息；

(3) 客观方面表现为 三种类型：①违反国家规定向他人出售或提供公民个人信息；②违反国家规定将履行职责或提供服务中获得的公民个人信息出售或提供给他人；③窃取或以其他方式非法获取公民个人信息；

(4) 主体为 一般主体，包括自然人和单位；主观方面为故意，包括直接故意和间接故意；

〈示例〉包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等；

〈示例〉派出所民警将履行辖区治安职责过程中获取的公民个人信息提供给他人，银行工作人员提供储户个人信息，网络服务商将提供服务中获取的公民个人信息提供给其他人；

〈注意〉依法应当向社会公开的公民个人信息，不能成为本罪的对象；经公民个人同意而使用其相关个人信息的，也不构成本罪；

【考点 2：情节严重的认定标准】

(1) 出售或提供行踪轨迹信息，被他人用于 犯罪 的；知道或应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其 出售 或提供的；

(2) 非法获取、出售或提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息 50 条 以上的；

(3) 非法获取、出售或提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息 500 条 以上的；

(4) 非法获取、出售或提供上述规定以外的公民个人信息 5000 条 以上的；违法所得 5000 元 以上的；

(5) 将在履行职责或提供服务过程中获得的公民个人信息出售或提供给他人，数量或数额达到上述标准 一半 以上的；

〈注意〉数量虽未达到单项标准，但按相应比例合计达到有关数量标准的，也属情节严重；

〈注意〉曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或 2 年内受过行政处罚，又非法获取、出售或提供公民个人信息的，属情节严重；

【考点 3：本罪与非罪的界限】

(1) 披露依法应当向社会公开的公民个人信息，或经公民 本人同意 公开披露其个人信息的，不构成本罪；

(2) 依法履行 公民义务，在公安司法机关调查取证时提供嫌疑人个人信息，或利用网络控告、举报违法犯罪现象的，不构成本罪；

(3) 情节 不严重 的侵犯公民个人信息行为，不能以犯罪论处；

(4) 为合法经营活动而非法购买、收受一般公民个人信息，利用获利 5 万元 以上等情形的，也属情节严重；

〈注意〉实施侵犯公民个人信息犯罪，不属于“情节特别严重”，行为人系初犯，全部退赃，并确有悔罪表现的，可以认定为情节轻微，不起诉或免于刑事处罚；

【考点 4：本罪的处罚规定】

(1) 犯本罪的，处 3 年 以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节特别严重的，处 3 年以上 7 年 以下有期徒刑，并处罚金；

(2) 单位 犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照上述规定处罚；

(3) 造成被害人死亡、重伤、精神失常或被绑架等严重后果的；造成重大经济损失或恶劣社会影响的；数量或数额达到情节严重标准 10 倍 以上的，属于情节特别严重；

(4) 罚金数额一般在违法所得的 1 倍 以上 5 倍 以下；

〈注意〉不属于“情节特别严重”，行为人系初犯，且全部退赃，并确有悔罪表现，确有必要判处刑罚的，应当从宽处罚；

【考点 5：相关罪名的区分】

(1) 设立用于实施非法获取、出售或提供公民个人信息违法犯罪活动的网站、通讯群组，情节严重的，以非法利用信息网络罪定罪处罚，同时构成本罪的，依照本罪定罪处罚；

(2) 网络服务提供者拒不履行信息网络安全管理义务，经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，致使用户的公民个人信息泄露，造成严重后果的，以拒不履行信息网络安全管理义务罪定罪处罚；

〈注意〉非法获取公民个人信息后又出售或提供的，公民个人信息的条数不重复计算；向不同单位或个人分别出售、提供同一公民个人信息的，条数累计计算；

第十五节 破坏选举罪

【考点 1：破坏选举罪的概念与构成特征】

(1) 破坏选举罪是指在选举各级人民代表大会代表和国家机关领导人员时，以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数等手段破坏选举或者妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权，情节严重的行为；

(2) 客体：公民的选举权和被选举权，以及国家选举工作的正常秩序；

(3) 客观方面：必须是选举各级人民代表大会代表和国家机关领导人员时实施的破坏行为，情节严重；

(4) 主体：一般为已满16周岁、具有刑事责任能力的自然人，某些行为只能由选举工作人员构成；

(5) 主观方面：直接故意，具有破坏选举工作、妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权的目的；

〈注意〉破坏村委会、居委会或者单位内部群团组织选举的，不构成本罪；

〈易错点〉过失造成不良后果如误计选举票数、漏发选票等不构成本罪；

【考点 2：破坏选举罪的具体手段】

(1) 暴力：对选民、代表、候选人、选举工作人员等进行殴打、捆绑等人身打击或强制；

(2) 威胁：以杀害、伤害、破坏名誉等手段进行要挟，迫使被要挟人不能正常履行职责或放弃权利；

(3) 欺骗：捏造事实，颠倒是非，以虚构的所谓事实扰乱选举的正常进行；

(4) 贿赂：用金钱或其他物质利益收买选民、代表、候选人或选举工作人员等，以操纵、破坏选举；

(5) 伪造选举文件：伪造选民证、选票、选民名单、候选人名单、代表资格报告等选举文件；

(6) 虚报选举票数：选举工作人员对统计出来的选票数、赞成和反对票数等进行虚假报告；

【考点 3：破坏选举罪的认定标准】

(1) 必须具备“情节严重”条件，情节显著轻微危害不大的不构成犯罪；

(2) 情节严重的情形：致使选举无法正常进行、选举无效或选举结果不真实；以暴力破坏选举场所或设备；产生不真实选举结果或强行宣布合法选举无效；聚众冲击选举场所或故意扰乱秩序；

(3) 与其他犯罪的界限：以伪造选举文件破坏选举的属牵连犯，从一重罪论处；以暴力手段致人轻伤仍以本罪论处，致人重伤、死亡的按故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚；

（注意）仅违反《选举法》但情节显著轻微危害不大的，不宜以犯罪论处；

【考点 4：破坏选举罪的处罚】

根据《刑法》第 256 条规定，犯本罪的，处3 年以下有期徒刑、拘役或者剥夺政治权利；

第十六节 虐待罪

【考点 1：虐待罪的概念与构成特征】

(1) 虐待罪是指以打骂、冻饿、禁闭、强迫过度劳动、有病不给治疗等方法，对共同生活的家庭成员从肉体上、精神上肆意摧残、折磨，情节恶劣的行为；

(2) 侵犯客体：被害人的人身权利和家庭成员间的平等权利；

(3) 客观方面：对被害人肉体或精神进行摧残、折磨，情节恶劣。肉体摧残包括殴打、冻饿、禁闭、捆绑、有病不给治疗、强迫过度劳动等；精神折磨包括侮辱、咒骂、讽刺、凌辱人格、限制行动自由、不让参加社会活动等；

(4) 主体：特殊主体，必须是与被害人共同生活的同一家庭成员，基于婚姻、血缘、收养等关系；

(5) 主观方面：故意，包括直接故意和间接故意。

〈注意〉非家庭成员不能成为本罪主体，雇主虐待保姆、教师虐待学生等不构成本罪；

〈示例〉情节恶劣的判断：虐待持续时间较长、次数较多，手段残忍，对老弱病残、孕妇或哺乳期妇女实施严重虐待，造成严重后果；

〈易错点〉虐待行为既可表现为作为，也可表现为不作为，或同时采用两种方式。

【考点 2：虐待罪的认定与界限】

(1) 与故意伤害罪、故意杀人罪的界限：必须出于虐待故意，有意识地进行肉体或精神摧残；仅是教育方法简单粗暴不构成本罪；

(2) 犯虐待罪同时构成故意杀人罪、故意伤害罪的，数罪并罚；

(3) 长期虐待造成被害人重伤、死亡或不堪忍受而自伤、自杀的，认定为虐待罪致人重伤、死亡；

(4) 与非法拘禁罪的界限：以关禁闭方式虐待家庭成员的，为想象竞合犯，从一重罪处罚。

〈注意〉对患精神病家庭成员采取的限制行动措施不属于虐待；

〈对比〉虐待致伤亡 vs 直接故意伤害杀人：前者属虐待行为后果，后者需数罪并罚。

【考点 3：虐待罪的处罚】

(1) 一般情形：处 2 年 以下有期徒刑、拘役或者管制；

(2) 致使被害人重伤、死亡的：处 2 年以上 7 年以下 有期徒刑；

(3) 虐待罪为告诉才处理的犯罪，但被害人没有能力告诉，或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。

〈注意〉虐待罪原则上告诉才处理，但有例外情形；

〈提示〉记忆刑期：普通虐待 2 年以下，致人重伤死亡 2-7 年。